

Mistral AI
Société par actions simplifiée au capital de 2.511.164,00 euros
Siège social : 15, rue des Halles, 75001 Paris
952 418 325 R.C.S Paris
(la « **Société** »)

**EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 12 JUIN 2024**

“Le 12 juin 2024,

Monsieur Arthur Mensch, agissant en sa qualité de président de la Société (le « **Président** »),

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

1. qu’aux termes de la troisième décision des décisions unanimes des associés en date du 31 mai 2024 (les « **Décisions Unanimes** » [] les associés de la Société (les « **Associés** ») ont décidé :
 - dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129, L. 228-91 et L. 225-138 du Code de commerce, d’augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 135.089,71 euros (l’« **Augmentation de Capital 1** »), pour le porter de 2.511.164,00 euros à 2.646.253,71 euros, par l’émission de 13.508.971 Actions B dites « Actions B-1 » [] (ci-après dénommé [] une « **ABSA B-1** »),
 - []
 - que les souscriptions aux ABSA B-1 nouvelles seront reçues au siège social de la Société à l’issue de la présente décision et ce jusqu’au 13 juin 2024 (inclus) contre remise du bulletin de souscription et du versement correspondant, étant précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les ABSA B-1 auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente décision,
 - que les fonds provenant des versements en numéraire seront déposés sur le compte ouvert au nom de la Société aux seules fins de l’Augmentation de Capital 1 [],
 - []
 - de donner tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente décision, notamment à l’effet de :
 - recueillir les souscriptions des ABSA B-1 et les versements y afférents ;
 - procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou la proroger, le cas échéant ;
 - utiliser la faculté de réduction prévue par l’article L. 225-134, 1° du Code de commerce ;
 - obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l’Augmentation de Capital 1 ;
 - procéder au retrait des fonds après la réalisation de l’Augmentation de Capital 1 ;
 - accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l’effet de rendre

définitive l'Augmentation de Capital 1 décidée conformément aux termes de la présente décision ;

- constater la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1 ;
 - [] ;
 - modifier les statuts de la Société, et généralement, faire le nécessaire ;
 - imputer les frais de l'Augmentation de Capital 1 sur la prime d'émission ;
 - procéder à toutes écritures corrélatives dans les livres de la Société ; et
 - d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la présente décision.
2. qu'aux termes de la quatrième décision des Décisions Unanimes, les Associés ont décidé, en conséquence de l'adoption de la précédente décision relative à l'Augmentation de Capital 1, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription des 13.508.971 ABSA B-1 nouvelles au profit des personnes et dans les proportions suivantes []
3. qu'aux termes de la septième décision des Décisions Unanime, les Associés ont décidé, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1, de convertir [] (les « **Actions Converties** ») selon un taux de conversion d'une Action Convertie pour une Action SP, soit 4.063.824 Actions Converties pour 4.063.824 Actions SP,
4. qu'aux termes de la huitième décision des Décisions Unanime, les Associés ont constaté :
- sous condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital 1, la conversion des OC 12.2023 conformément aux termes du Contrat d'Émission des OC 12.2023 et la souscription corrélative de 7.912.007 Actions B-2 au profit des personnes et dans les proportions suivantes []
 - ainsi constaté, sous condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital 1, l'augmentation de capital de la Société d'un montant nominal de 79.120,07 euros par l'émission de 7.912.007 Actions B-2,
 - en conséquence, approuvé et ratifié, en tant que de besoin, l'émission de 7.912.007 Actions B-2.
5. []

PREND LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

1. Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1 ;
2. Constatation de la levée des conditions suspensives prévues aux termes des septième, huitième, neuvième et vingt-septième décisions des Décisions Unanimes ;
3. Modification corrélative des statuts de la Société ; et
4. Pouvoirs pour les formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1

Le Président,

après avoir pris connaissance du procès-verbal des Décisions Unanimes et des bulletins de souscription de l'Augmentation de Capital 1 aux termes desquels il a été souscrit aux ABSA B-1 dans les proportions visées ci-dessous []

connaissance prise du certificat du dépositaire des fonds attestant de la libération du prix de souscription en date du 11 juin 2024 (la « **Date de Réception des Fonds** »),

constate que les 13.508.971 ABSA B-1 ont été libérées pour la totalité de leur montant nominal et de leur prime d'émission,

constate, en conséquence, que l'Augmentation de Capital 1, d'un montant nominal de 135.089,71 euros portant le capital social d'un montant 2.511.164,00 euros à 2.646.253,71 euros a été régulièrement et définitivement réalisée à la Date de Réception des Fonds.

DEUXIÈME DÉCISION

Constatation de la levée des conditions suspensives prévues aux termes des septième, huitième, neuvième et vingt-septième décisions des Décisions Unanimes

Le Président,

en conséquence de la décision qui précède, laquelle constate la réalisation de l'Augmentation de Capital 1,

constate la levée des conditions suspensives prévues aux termes des septième, huitième, neuvième et vingt-septième décisions des Décisions Unanimes ;

constate en conséquence, la conversion de 4.063.824 Actions Converties pour 4.063.824 Actions SP ;

constate en conséquence, la conversion des OC 12.2023, objet de la huitième décision des Décisions Unanimes, en 7.912.007 Actions B-2 et l'augmentation de capital d'un montant nominal de 79.120,07 euros pour le porter de à 2.646.253,71 euros à 2.725.373,78 euros,

[]

TROISIÈME DÉCISION

Modification corrélative des statuts de la Société

Le Président,

en conséquence des décisions qui précèdent,

constate l'entrée en vigueur, à la Date de Réception des Fonds, des nouveaux statuts tels qu'adoptés aux termes des Décisions Unanimes, tel que l'article 6 des statuts de la Société est rédigé comme suit :

« ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à deux millions sept cent vingt-cinq mille trois cent soixante-treize euros et soixante-dix-huit centimes (2.725.373,78 €),

Il est divisé en deux cent soixante-douze millions cinq cent trente-sept mille trois cent soixante-dix-huit (272.537.378) actions d'un centime (0,01) d'euro de valeur nominale chacune, dont :

- *cent trente-trois millions cinq cent quarante-sept mille trois cent soixante-seize (133.547.376) actions ordinaires (les « **Actions Ordinaires** »),*
- *quinze millions quatre cent dix-sept mille vingt-quatre (15.417.024) actions de préférence de catégorie SP dites « Actions SP » (les « **Actions SP** »),*
- *quarante-et-un millions huit cent quatre-vingt-dix mille quatre cents (41.890.400) actions de préférence de catégorie Seed dites « Actions Seed » (les « **Actions Seed** »),*
- *soixante millions deux cent soixante et un mille six cents (60.261.600) actions de préférence de catégorie A dites « Actions A » (les « **Actions A** »), en ce compris quarante-neuf millions cinq cent treize mille neuf cents (49.513.900) Actions A labellisées « Actions A-1 » à des fins d'identification uniquement et dix millions sept cent quarante-sept mille sept cents (10.747.700) Actions A labellisées « Actions A-2 » à des fins d'identification uniquement,*
- *vingt-et-un millions quatre cent vingt mille neuf cent soixante-dix-huit (21.420.978) actions de préférence de catégorie B dites « Actions B » (les « **Actions B** »), en ce compris treize millions cinq cent huit mille neuf cent soixante et onze (13.508.971) Actions B labellisées « Actions B-1 » à des fins d'identification uniquement et sept millions neuf cent douze mille sept (7.912.007) Actions B labellisées « Actions B-2 » à des fins d'identification uniquement,*

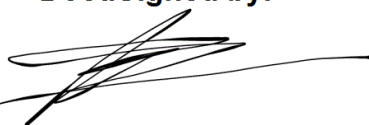
*étant précisé que les Actions SP, les Actions Seed, les Actions A et les Actions B sont ci-après désignées les « **Actions de Préférence** » et ensemble avec les Actions Ordinaires, les « **Actions** ».*

QUATRIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour les formalités

Le Président **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiés conformes du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de dépôt, d'inscription modificative ou de publicité nécessitées par les décisions ci-dessus."

Fin des extraits. Copie certifiée conforme par le Président.

DocuSigned by:

9ECEE7A074144FE...
Le Président
Arthur Mensch